



PUTUSAN

Nomor 1873 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SRI HERAWATI ARIFIN, bertempat tinggal di Jalan Sosial Nomor 41, RT 008, RW 002, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Vicky Ch. Runtu, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Runtu & Rekan”, berkantor di Laguna Residence, Jalan Sosial Nomor 41, Daan Mogot Km. 1, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022; Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- 1. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA CQ. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**, diwakili Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Sri Pranoto, S.SiT.,M.M, berkedudukan di Jalan Raya Kembangan Utama, Taman Permata Buana, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jufri Jackson Fernando Siwu, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, berkantor di Komplek Perumahan Permata Buana, Jalan Kembangan Utama, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2022;
- 2. PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**, diwakili Gubernur Daerah Khusus Ibukota

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1873 K/Pdt/2023



Jakarta, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan 8-9, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yosa Sentana Gurmilang, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor di Biro Hukum Gedung Balaikota Blok G Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2020;

- 3. PT. BANK MANDIRI (Persero), Tbk**, diwakili Senior Vice President, pada Legal Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Dedy Teguh Krisnawan, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Kavling 36-38, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Purwadi, S.H., dan kawan-kawan, Department Head pada Business & Asset Litigation Department – Legal Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk beserta pegawai lainnya, berkantor di Plaza Mandiri, Jalan Gatot Subroto Kavling 36-38, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan segala aktifitas di atas tanah objek sengketa, *Eigendom Verponding* Nomor 6389, Kohir Nomor 2832, yang terletak di Kelurahan Wijaya Kusuma dahulu Kelurahan Djelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, atau dikenal dengan nama Kompleks Mandiri Jelambar Jakarta Barat luas 141.600 m² (seratus empat puluh satu ribu enam

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1873 K/Pdt/2023



ratus meter persegi) sampai dengan putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

2. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk melakukan pengukuran ulang di atas tanah objek sengketa sebagaimana Surat Ukur Nomor 386/1959, tanggal 22 Oktober 1959 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah Jakarta *juncto* Surat Ukur Nomor 11 tanggal 2 Desember 1849;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah secara hukum atas tanah *Eigendom Verponding* Nomor 6389, Kohir Nomor 2832, luas 141.600 m² (seratus empat puluh satu ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Wijaya Kusuma (dahulu Kelurahan Djelambar), Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat atau dikenal Kompleks Mandiri Jelambar, Jakarta Barat dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

dahulu:

Sebelah utara : tanah Ali Nimang,

Sebelah barat : tanah Jalan Raya Pesing,

Sebelah selatan : tanah Nyonya Rini,

Sebelah timur : tanah garapan/Negara,

sekarang berubah menjadi:

Sebelah utara : Kompleks Perumahan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Kompleks Perumahan Bank Nasional Indonesi (BNI) 46 (dahulu tanah Ali Nimang);

Sebelah selatan : Kompleks Perumahan Rasa Sayang dan Kompleks Perumahan Prima Total (dahulu tanah Njonja. Rini);

Sebelah timur : Tanah Kaveling Polri, Komplek Perumahan Prima Indah Raya, Eko Susanto, Tanah Jack Loho dan T. Loho, Tanah Irsan Suwandi, Tanah Karyono, Tanah



H. Efendi dan Jalan Merpati (dahulu tanah garapan/tanah negara);

Sebelah barat : Tanah Bank Mandiri (dahulu Djalan Raja Pesing dan Kompleks Perumahan BDN;

4. Menyatakan sah secara hukum Surat Jual Beli/Oper Hak Tanah tertanggal 2 Maret 1969;
5. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pihak yang berhak mengajukan permohonan sertifikat atas tanah objek sengketa kepada Tergugat III maupun kepada instansi-instansi terkait lainnya;
6. Menyatakan sah dan berharga sita *revindicatoir beslag* atas tanah objek sengketa sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 4589/Wijaya Kusuma dahulu SHGB Nomor 1257/Wijaya Kusuma atas nama Tergugat I;
7. Menyatakan sah dan berharga sita *revindicatoir beslag* atas tanah objek sengketa sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Pakai dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 695/Jelambar atas nama Tergugat II;
8. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4589/Wijaya Kusuma tertanggal 11 November 2013 dahulu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1257/Wijaya Kusuma;
9. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Pakai Nomor 695/Jelambar;
10. Menyatakan seluruh bukti dan dokumen yang dijadikan sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4589/Wijaya Kusuma tertanggal 11 November 2013 dahulu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1257/Wijaya Kusuma atas nama Tergugat I tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Menyatakan seluruh bukti dan dokumen yang dijadikan sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 695/Jelambar atas nama Tergugat II tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan tanah dalam keadaan baik dan kosong, *Eigendom Verponding* Nomor 6389 Kohir

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1873 K/Pdt/2023



Nomor 2832, luas 141.600 m² (seratus empat puluh satu ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Wijaya Kusuma (dahulu Kelurahan Djelambar), Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat atau dikenal Kompleks Mandiri Jelambar, Jakarta Barat, dalam keadaan baik dan kosong;

13. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar $137.345 \text{ m}^2 / 141.600 \text{ m}^2 \times \text{Rp}764.640.000.000,00 = \text{Rp}741.663.000.000,00$ (tujuh ratus empat puluh satu miliar enam ratus enam puluh tiga juta rupiah) secara tunai dan seketika;
14. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar $3.655 \text{ m}^2 / 141.600 \text{ m}^2 \times \text{Rp}764.640.000.000,00 = \text{Rp}19.737.000.000,00$ (sembilan belas miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) secara tunai dan seketika;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan tanggung renteng;
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar bunga moratoir sebesar 6% per tahun dari kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp814.640.000.000,00 (delapan ratus empat belas miliar enam ratus empat puluh juta rupiah);
17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perhari setiap kali Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;
18. Menghukum pihak-pihak lain atau kepada siapapun yang memperoleh/mendapatkan hak atas tanah objek sengketa, untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat;
19. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu, secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, permohonan banding dan kasasi;



20. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara *a quo* secara tanggung renteng;

atau

Apabila yang Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

Eksepsi Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut);

Eksepsi mengenai objek sengketa Surat Hak Guna Bangunan Nomor 4589/Kelurahan Wijaya Kusuma sudah tidak ada;

Eksepsi mengenai gugatan *obscuur libel*;

Eksepsi mengenai gugatan lewat waktu (daluwarsa);

Dalam Eksepsi Tergugat II:

Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum untuk menggugat (*point d'interest point d'action*) sehingga tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan;

Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Gugatan Penggugat kurang pihak;

Penggugat telah lewat waktu untuk mengajukan gugatan (daluarsa mengajukan gugatan);

Bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 269/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt, tanggal 2 Desember 2020 dengan amar sebagai berikut:

- Menolak eksepsi Tergugat I mengenai eksepsi kewenangan absolut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perdata Nomor 269/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt;
- Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 269/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt, tanggal 6 Juli 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah secara hukum atas tanah *eigendom verponding* Nomor 6538 Kohir 2832, luas 141.600 m² (seratus empat puluh satu ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Wijaya Kusuma (d/h Kelurahan Djelambar), Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat atau dikenal Kompleks Mandiri Jelambar Jakarta Barat dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah Ali,

Sebelah barat : Tanah Jalan Raya Pesing,

Sebelah selatan : Tanah Nyonya Rini,

Sebelah timur : Tanah Garapan/Negara,

Sekarang menjadi:

Sebelah utara : Kompleks Perumahan Listrik Negara (PLN) dan Kompleks Perumahan Bank Nasional Indonesia (BNI) (d/h tanah Ali Nimang),

Sebelah selatan : Kompleks Perumahan Rasa Sayang dan Kompleks Perumahan Prima Total (d/h tanah Njonja Rini),

Sebelah timur : Tanah Kaveling Polri, Kompleks Perumahan Prima Indah Raya, Eko Susanto, Tanah Jack Loho dan T. Loho, Tanah Irsan Suwandi, Tanah

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1873 K/Pdt/2023



Karyono, Tanah H. Efendi dan Jalan Merpati (d/h tanah garapan/Tanah Negara),

Sebelah barat : Tanah Bank Mandiri (d/h Djalan Raja Pesing dan Kompleks Perumahan BDN;

4. Menyatakan sah secara hukum Surat Jual Beli/Oper Hak Tanah tertanggal 2 Maret 1969;
5. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pihak yang berhak mengajukan permohonan sertifikat atas tanah objek sengketa kepada Tergugat III maupun kepada instansi-instansi terkait lainnya;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4589/Kelurahan Wijaya Kusuma sekarang berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 11639/Kelurahan Wijaya Kusuma;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Pakai Nomor 695/Jelambar;
8. Menyatakan seluruh bukti dan dokumen yang dijadikan sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4589/Kelurahan Wijaya Kusuma sekarang menjadi Serifikat Hak Milik Nomor 11639/Kelurahan Wijaya Kusuma atas nama Tergugat I tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan seluruh bukti dan dokumen yang dijadikan sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 695/Jelambar atas nama Tergugat II tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan tanah dalam keadaan baik dan kosong, Eigendom Verponding Nomor 6389 Kohir Nomor 2832, luas 141.600 m² (seratus empat puluh satu ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Wijaya Kusuma (d/h Kelurahan Djelambar), Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat atau dikenal Kompleks Mandiri Jelambar Jakarta Barat dalam keadaan baik dan kosong;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per hari setiap kali Para

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1873 K/Pdt/2023



Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

13. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 205/PDT/2022/PT DKI, tanggal 22 Juni 2022, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 6 Juli 2021 Nomor 269/Pdt.G/2020/PN Jkt Brt;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Terbanding semula Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, tidak dapat di terima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Agustus 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 269/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt., yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi



yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya, selanjutnya mengadili sendiri dan memutus sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Membatalkan Putusan 205/PDT/2022/PT. DKI., tanggal 22 Juni 2022;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 6 Juli 2021 Nomor 269/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Brt;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing yang diterima tanggal 19 September 2022, 8 September 2022 dan 23 September 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 29 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022, 8 September 2022 dan 23 September 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat I dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa Tergugat I membebaskan tanah objek sengketa dari para penggarap tahun 1962, kemudian diajukan permohonan hak dan terbit Surat Keputusan Pemberian Hak tahun 1990 yang semula Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4589 menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 11639 dan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah ditetapkan sebagai milik Tergugat I;
- Bahwa Tergugat II menguasai objek sengketa berdasarkan kepemilikan atas dasar Sertifikat Hak Pakai yang berasal dari tanah negara, karena kepemilikan Penggugat berdasarkan *Eigendom Verponding* Nomor 6389 telah berakhir tanggal 23 September 1980 karena tidak dikonversi berdasarkan Undang Undang Pokok Agraria;
- Bahwa Tergugat III telah melakukan penerbitan sertifikat baik atas nama Tergugat I PT Bank Mandiri (Sertifikat Hak Milik Nomor 11639) maupun atas nama Tergugat II Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Sertifikat Hak Pakai Nomor 695) sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SRI HERAWATI ARIFIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1873 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SRI HERAWATI ARIFIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Sri Murniati, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1873 K/Pdt/2023



Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Murniati, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1873 K/Pdt/2023